

11 Gesetzliche Bestimmungen zur Rechnungsführung und Rechnungslegung

11.1 Gesetzliche Regelung der Rechnungslegung in der Schweiz

- **Zielsetzung der gesetzlichen Regelung**

Die Rechnungslegung ist sowohl ein unternehmensinternes Führungsinstrument als auch eine Informationsquelle für verschiedene externe Anspruchsgruppen. So kann die Rechnungslegung beispielsweise im Rahmen der unternehmerischen Steuerung und Planung (z.B. Prognose zukünftiger Entwicklungen, Frühwarnindikator von Chancen und Risiken) oder als Entscheidungsbasis (z.B. Umsetzung von Investitionsvorhaben) dienen. In erster Linie ist sie aber als Rechenschaftsablage über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage anzusehen. Diese Funktion wird explizit auch im Gesetz festgehalten. Demnach soll die Rechnungslegung die wirtschaftliche Lage eines Unternehmens so darstellen, dass sich Dritte ein zuverlässiges Urteil bilden können (Art. 958 Abs. 1 OR). Um dieses Ziel zu erreichen, sind die Gestaltungsspielräume im Rahmen der Rechnungslegung einzuschränken. Leitplanken setzen hier die rechtsformneutralen Vorschriften des 32. Titels des Obligationenrechts «Kaufmännische Buchführung, Rechnungslegung, weitere Transparenz- und Sorgfaltspflichten», die zu einer fairen Rechnungslegung der Unternehmen beitragen. Die gesetzlichen Bestimmungen wurden 2020 in einzelnen Bereichen angepasst. Die neuen Regelungen traten 2023 in Kraft.

- **Pflicht zur Rechnungslegung**

Im Sinne der rechtsformneutralen Ausgestaltung und Differenzierung nach der wirtschaftlichen Bedeutung sind Einzelunternehmen und Personengesellschaften mit einem Umsatzerlös von über CHF 500 000 (Basis: letztes Geschäftsjahr) sowie alle juristischen Personen sowohl buchführungs- als auch rechnungslegungspflichtig (Art. 957 Abs. 1 OR). Einzelunternehmen und Personengesellschaften, deren Umsatzerlös weniger als CHF 500 000 beträgt, sind lediglich verpflichtet, über ihre Einnahmen und Ausgaben sowie über ihre Vermögenslage Buch zu führen («Milchbüchleinrechnung», Art. 957 Abs. 2 OR). Die gleiche Regelung gilt für Vereine und Stiftungen, die nicht verpflichtet sind, sich ins Handelsregister eintragen zu lassen sowie für nicht-revisionspflichtige Stiftungen.

- **Jahresrechnung**

Die Rechnungslegung erfolgt in Form der Jahresrechnung im Geschäftsbericht (Art. 958 Abs. 2 OR). Dieser ist spätestens sechs Monate nach Ende des Geschäftsjahres

zu erstellen und den zuständigen Organen bzw. Personen (z.B. der Generalversammlung der Aktiengesellschaft) zur Genehmigung vorzulegen (Art. 958 Abs. 3 OR).

Die Jahresrechnung von Schweizer Unternehmen umfasst mindestens eine Bilanz, eine Erfolgsrechnung und grundsätzlich einen Anhang (Art. 958 Abs. 2 OR). Grössere Unternehmen haben zusätzliche Angaben im Anhang offenzulegen sowie eine Geldflussrechnung und einen Lagebericht zu erstellen (Art. 961 OR). Die Abgrenzung grösserer Unternehmen gegenüber den übrigen Unternehmen erfolgt über die Pflicht zur ordentlichen Revision (Art. 727 OR) und umfasst:

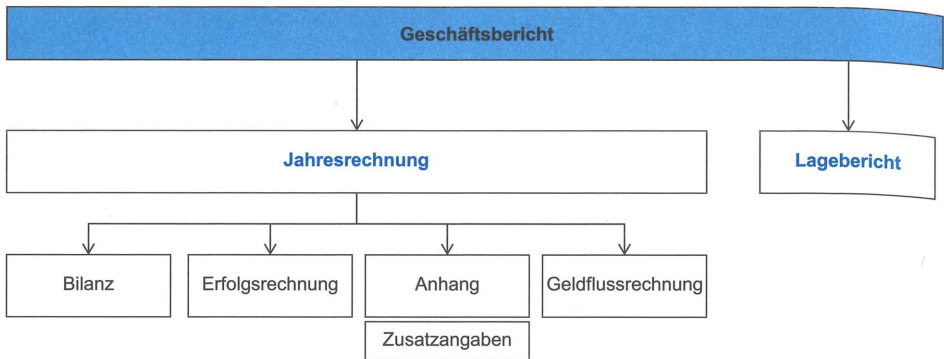
- Publikumsgesellschaften
- Wirtschaftlich bedeutende Gesellschaften, die zwei der nachstehenden Grössen in zwei aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren überschreiten: CHF 20 Millionen Bilanzsumme, CHF 40 Millionen Umsatzerlös, 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt
- Unternehmen, Vereine und Stiftungen, die zu einer Konzernrechnung verpflichtet sind.

Ebenso können qualifizierte Minderheiten ein Unternehmen zur Rechnungslegung für grössere Unternehmen und damit zu den zusätzlichen Bestandteilen der Jahresrechnung verpflichten (Art. 961d Abs. 2 OR).

Die Bilanz zeigt die Bestände der Aktiven und Passiven und stellt damit die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens dar. Die Erträge und Aufwendungen eines Jahres, aus deren Gegenüberstellung sich der Jahresgewinn bzw. -verlust ableiten lässt, weist die Erfolgsrechnung aus. Die Geldflussrechnung zeigt die Veränderung der flüssigen Mittel und damit den Geldfluss eines Jahres. Ergänzungen und Erläuterungen zur Jahresrechnung werden im Anhang festgehalten, was diese in ihrer Informationsfülle zugleich entlastet. Eine Beschreibung des Geschäftsverlaufs und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ist Gegenstand des Lageberichts (vgl. Abb. 11/1).

Erfolgt die Rechnungslegung nicht in Schweizer Franken, ist zur Festlegung der Erträge und Aufwendungen der Jahresdurchschnittskurs massgebend (Art. 958b Abs. 3 OR). Ferner wird vorgegeben, dass bei Konzernen, die ordentlich geprüft werden, für die Festlegung der Bilanzwerte der Umrechnungskurs zum Bilanzstichtag massgebend ist (Art. 727 Abs. 1bis OR).

Abbildung 11/1: Aufbau des Jahresabschlusses nach Rechnungslegungsrecht



Einzelunternehmen und Personengesellschaften, die nicht den Vorschriften für grössere Unternehmen unterliegen, können auf einen Anhang verzichten (Art. 959c Abs. 3 OR). Ergänzende und erläuternde Inhalte betreffend Bilanz und Erfolgsrechnung werden dann direkt bei den entsprechenden Positionen ausgewiesen. Grössere Unternehmen können auf die zusätzlichen Bestandteile der Jahresrechnung verzichten, sofern sie (oder ein kontrollierendes Unternehmen) eine Konzernrechnung nach anerkanntem Rechnungslegungsstandard erstellen (Art. 961d Abs. 1 OR).

Bilanz

Die Bilanz zeigt die Bestände der Aktiven und Passiven sowie des Fremd- und Eigenkapitals und stellt die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens dar (Art. 959 Abs. 1 und 4 OR). Das Rechnungslegungsrecht regelt explizit, welche Positionen als Aktiven oder Passiven den Weg in die Bilanz finden können bzw. müssen. Bei der Definition lehnt es sich an den anerkannten Rechnungslegungsstandards an. Werden nachfolgende Voraussetzungen erfüllt, dann (und nur dann) dürfen Vermögenswerte aktiviert werden (Art. 959 Abs. 2 OR):

- Verfügung aufgrund vergangener Ereignisse
- Wahrscheinlicher Mittelzufluss
- Verlässliche Schätzung des Wertes.

Analog müssen Verpflichtungen bilanziert werden, wenn folgende Kriterien zutreffen (Art. 959 Abs. 5 OR):

- Bewirkt durch vergangene Ereignisse
- Wahrscheinlicher Mittelabfluss
- Verlässliche Schätzung des Wertes.

Die Bilanz kann entweder in Konto- oder in Staffelform erstellt werden (Art. 958d Abs. 1 OR).

Das Rechnungslegungsrecht schreibt eine Mindestgliederung der Bilanz vor (Art. 959a Abs. 1 und 2 OR, vgl. Abb. 11/2); Anpassungen aufgrund unternehmensspezifischer und branchenspezifischer Besonderheiten sind vorbehalten (Art. 958c Abs. 3 OR). Im Weiteren sind Unternehmen verpflichtet, die Mindestgliederung der Bilanz immer dann zu erweitern, wenn dies für die Beurteilung der Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens wesentlich ist (Art. 959a Abs. 3 OR). Bilanzpositionen, die keinen oder nur einen unwesentlichen Wert haben, sind nicht zwingend separat aufzuführen (Anwendung des Prinzips der Wesentlichkeit, Art. 958d Abs. 1 OR und Art. 958c Abs. 1 Ziff. 4 OR).

Abbildung 11/2: Gliederung der Bilanz nach Rechnungslegungsrecht

Aktiven	Bilanz	Passiven
Umlaufvermögen – Flüssige Mittel und kurzfristig gehaltene Aktiven mit Börsenkurs – Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – Übrige kurzfristige Forderungen – Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen – Aktive Rechnungsabgrenzung	Kurzfristiges Fremdkapital – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten – Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten – Passive Rechnungsabgrenzung	
Anlagevermögen – Finanzanlagen – Beteiligungen – Sachanlagen – Immaterielle Werte – Nicht einbezahltes Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital	Langfristiges Fremdkapital – Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten – Übrige langfristige Verbindlichkeiten – Rückstellungen sowie vom Gesetz vorgesehene ähnliche Positionen	
	Eigenkapital – Grund-, Gesellschafter- oder Stiftungskapital, gegebenenfalls gesondert nach Beteiligungskategorien – Gesetzliche Kapitalreserve – Gesetzliche Gewinnreserve – Freiwillige Gewinnreserven – Eigene Kapitalanteile als Minusposten – Gewinnvortrag oder Verlustvortrag als Minusposten – Jahresgewinn oder Jahresverlust als Minusposten	

Für einen angemessenen Ausweis der Vermögens- und Finanzlage darf die Bewertung nicht willkürlich oder nach Gutdünken erfolgen, sondern unterliegt allgemeinen und positionsspezifischen Bewertungsvorschriften.

Aktiven und Passiven sind immer einzeln zu bewerten. Handelt es sich jedoch um unwesentliche Positionen oder Positionen, die aufgrund ihrer Gleichartigkeit üblicherweise zusammengefasst werden, kann von diesem Grundsatz abgesehen werden (Art. 960 Abs. 1 OR). Die Bewertung der Aktiven muss darüber hinaus vorsichtig erfolgen. Dabei darf die vorsichtige Bewertung nicht grenzenlos ausgenutzt werden, sondern muss die zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens ermöglichen (Art. 960 Abs. 2 OR). Im Sinne eines Wertbeeinträchtigungstests (Impairment-Tests) sind bei Bestehen konkreter Anzeichen einer Überbewertung von Aktiven oder bei zu geringen Rückstellungen die entsprechenden Werte zu prüfen und anzupassen (Art. 960 Abs. 3 OR). Die Vorschriften lassen offen, wann und wie oft auf ein Bestehen solcher Anzeichen zu prüfen ist (es wird sich vermutlich ein jährlicher Turnus einspielen) sowie welche Wertansätze (z.B. Veräußerungswert, Nutzwert oder Netto-Marktwert) zu vergleichen sind.

Erfolgsrechnung

Die Erfolgsrechnung zeigt die Erträge und Aufwendungen eines Geschäftsjahres, aus deren Gegenüberstellung sich der Jahresgewinn bzw. -verlust ableiten lässt. Sie kann entweder in Konto- oder in Staffelform erstellt werden (Art. 958d Abs. 1 OR).

Das Rechnungslegungsrecht lässt für die Erstellung der Erfolgsrechnung sowohl die Produktionserfolgsrechnung (Gesamtkostenverfahren) als auch die Absatzerfolgsrechnung (Umsatzkostenverfahren) zu (Art. 959b Abs. 1 OR, vgl. Abb. 11/3). Dementsprechend ergeben sich je nach gewähltem Verfahren unterschiedliche Mindestgliederungen der Erfolgsrechnung (Art. 959b Abs. 2 und 3 OR).

Die Mindestgliederungen sind verbindlich und in der vorgegebenen Reihenfolge einzuhalten (Art. 959b Abs. 2 und 3 OR), wobei Anpassungen aufgrund unternehmensspezifischer und branchenspezifischer Besonderheiten grundsätzlich möglich sind (Art. 958c Abs. 3 OR). Wie bei der Bilanz sind Positionen der Erfolgsrechnung, die keinen oder nur einen unwesentlichen Wert haben, nicht zwingend separat aufzuführen (Art. 958d Abs. 1 OR). Die Mindestgliederung der Erfolgsrechnung ist jedoch immer dann zu erweitern, wenn dies für die Beurteilung der Ertragslage des Unternehmens wesentlich ist (Art. 959b Abs. 5 OR).

Ungeachtet des gewählten Verfahrens ist neben den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen der Ausweis sogenannter ausserordentlicher Erfolgspositionen möglich (Art. 959b Abs. 2 Ziff. 8-9 und Abs. 3 Ziff. 5-6 OR). Internationale Rechnungslegungsstandards verbieten aufgrund der schlechten Erfahrungen bei kotierten Unternehmen (Manipulationsrisiken) die separate Darstellung ausserordentlicher Erfolgspositionen. Demgegenüber verlangt das Rechnungslegungsrecht einen separaten Ausweis von vier Kategorien von Positionen: betriebsfremd, ausserordentlich,

einmalig und periodenfremd. Es sind erläuternde Angaben zu diesen Positionen im Anhang offenzulegen (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 12 OR). Damit soll erreicht werden, dass für Aussenstehende das Resultat der betrieblichen Tätigkeit (ordentliche Erträge und Aufwendungen) ohne Einfluss der ausserordentlichen Positionen dargestellt wird.

Abbildung 11/3: Gliederung der Erfolgsrechnung nach Rechnungslegungsrecht

Erfolgsrechnung in Staffelform (Produktionserfolgsrechnung / Gesamtkostenverfahren)	Erfolgsrechnung in Staffelform (Absatzerfolgsrechnung / Umsatzkostenverfahren)
1. Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 2. Bestandesänderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen sowie an nicht fakturierten Dienstleistungen 3. Materialaufwand 4. Personalaufwand 5. Übriger betrieblicher Aufwand 6. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens 7. Finanzaufwand und Finanzertrag 8. Betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag 9. Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag 10. Direkte Steuern 11. Jahresgewinn oder Jahresverlust	1. Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen 2. Anschaffungs- oder Herstellungskosten der verkauften Produkte und Leistungen 3. Verwaltungsaufwand und Vertriebsaufwand 4. Finanzaufwand und Finanzertrag 5. Betriebsfremder Aufwand und betriebsfremder Ertrag 6. Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag 7. Direkte Steuern 8. Jahresgewinn oder Jahresverlust Im Anhang müssen zudem der Personalaufwand sowie in einer Position Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens ausgewiesen werden

Anhang

Ergänzungen und Erläuterungen zur Jahresrechnung werden im Anhang festgehalten, was diese in ihrer Informationsfülle entlastet (Art. 959c Abs. 1, 2 und 4 OR). Grössere Unternehmen sind zu zusätzlichen Angaben im Anhang verpflichtet (Art. 961a OR, vgl. Abb. 11/4).

Die Mindestgliederungen sind verbindlich und müssen im Minimum offengelegt werden. Solange diese eingehalten werden, dürfen unternehmensspezifische und branchenspezifische Anpassungen berücksichtigt werden (Art. 958c Abs. 3 OR). Darüber hinaus ist zu beachten, dass sich einige relevante Angaben des Anhangs nicht nur aus Art. 959c OR und Art. 961a OR ableiten, sondern auch an anderer Stelle festgehalten werden, z.B. Fremdwährung und Umrechnungskurse, Bedrohung der Unternehmensfortführung, Abweichung vom Verrechnungsverbot.

Abbildung 11/4: Anhang nach Rechnungslegungsrecht

Angaben im Anhang
In jedem Fall erforderliche Angaben im Anhang: – Angaben über die in der Jahresrechnung angewandten Grundsätze, soweit diese nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind – Angaben, Aufschlüsselungen und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz und der Erfolgsrechnung – Gesamtbetrag der aufgelösten Wiederbeschaffungsreserven und der darüber hinausgehenden stillen Reserven, soweit dieser den Gesamtbetrag der neugebildeten derartigen Reserven übersteigt, wenn dadurch das erwirtschaftete Ergebnis wesentlich günstiger dargestellt wird – Weitere vom Gesetz verlangte Angaben
Angaben im Anhang, sofern diese nicht bereits aus der Bilanz oder Erfolgsrechnung ersichtlich sind: – Firma oder Name sowie Rechtsform und Sitz des Unternehmens – Eine Erklärung darüber, ob die Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt nicht über 10, über 50 beziehungsweise über 250 liegt – Firma, Rechtsform und Sitz der Unternehmen, an denen direkte oder wesentliche indirekte Beteiligungen bestehen, unter Angabe des Kapital- und des Stimmenanteils – Anzahl eigener Anteile, die das Unternehmen selbst oder die von ihm kontrollierten Unternehmen (Art. 963) halten – Erwerb und Veräusserung eigener Anteile und die Bedingungen, zu denen sie erworben oder veräussert wurden – Restbetrag der Verbindlichkeiten aus kaufvertragsähnlichen Leasinggeschäften und anderen Leasingverpflichtungen, sofern diese nicht innert zwölf Monaten ab Bilanzstichtag auslaufen oder gekündigt werden können – Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen – Gesamtbetrag der für Verbindlichkeiten Dritter bestellten Sicherheiten – Je der Gesamtbetrag der zur Sicherung eigener Verbindlichkeiten verwendeten Aktiven sowie der Aktiven unter Eigentumsvorbehalt – Rechtliche oder tatsächliche Verpflichtungen, bei denen ein Mittelabfluss entweder als unwahrscheinlich erscheint oder in der Höhe nicht verlässlich geschätzt werden kann (Eventualverbindlichkeit) – Anzahl und Wert von Beteiligungsrechten oder Optionen auf solche Rechte für alle Leitungs- und Verwaltungsorgane sowie für die Mitarbeitenden – Erläuterungen zu ausserordentlichen, einmaligen oder periodenfremden Positionen der Erfolgsrechnung – Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag – Bei einem vorzeitigen Rücktritt oder einer Abberufung der Revisionsstelle: Die Gründe, die dazu geführt haben – Alle Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen, die der Verwaltungsrat innerhalb eines Kapitalbands vorgenommen hat
Angaben im Anhang, falls Anleiheobligationen ausstehend sind: – Angaben zu Beträgen, Zinssätzen, Fälligkeiten und zu weiteren Konditionen
Zusätzliche Angaben für grössere Unternehmen: – Zu den langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten, aufgeteilt nach Fälligkeit innerhalb von einem bis fünf Jahren und nach fünf Jahren – Honorar der Revisionsstelle je gesondert für Revisionsdienstleistungen und andere Dienstleistungen

Im Rahmen des Rechnungslegungsrechts besteht die Möglichkeit, stille Reserven zu bilden (z.B. Unterbewertung von Aktiven, Nichtauflösen nicht mehr begründeter Abschreibungen und Rückstellungen, vgl. 8.3 Stille Reserven). Werden solche stillen Reserven aufgelöst (um das Jahresergebnis wesentlich günstiger darzustellen), muss der Anhang den entsprechenden Gesamtbetrag ausweisen (Art. 959c Abs. 1 Ziff. 3 OR). Nach Meinung der Praxis ist der Netto-Betrag, d.h. der Betrag der aufgelösten stillen Reserven, welcher den Betrag neugebildeter stiller Reserven übersteigt, offenzulegen.

Geldflussrechnung

Die Geldflussrechnung ist nur durch grössere Unternehmen zwingend zu erstellen (Art. 961 Ziff. 2 OR). Sie zeigt die Veränderung der flüssigen Mittel und damit den Geldfluss eines Geschäftsjahres auf. Damit ergänzt sie die Bilanz und die Erfolgsrechnung sinnvoll. Die Geldflussrechnung unterscheidet drei Bereiche des Geldflusses: Geldfluss aus Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit (Art. 961b OR, vgl. Abb. 11/5):

Abbildung 11/5: Gliederung der Geldflussrechnung nach Rechnungslegungsrecht

Geldflussrechnung	
Geldzufluss aus Geschäftstätigkeit Geldabfluss aus Geschäftstätigkeit Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	Der Geldfluss aus Geschäftstätigkeit erfasst sämtliche Geldflüsse, die im Zusammenhang mit der eigentlichen operativen Tätigkeit stehen.
Geldabfluss aus Investitionen Geldzufluss aus Devestitionen Geldfluss aus Investitionstätigkeit	Der Geldfluss aus Investitionstätigkeit erfasst sämtliche Geldflüsse aus Investitionen und Devestitionen des Umlauf- und Anlagevermögens.
Geldzufluss aus Finanzierungen Geldabfluss aus Definanzierungen Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	Der Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit erfasst sämtliche Geldflüsse aus der Aufnahme bzw. Rückzahlung von Fremdkapital und der Erhöhung bzw. Rückzahlung von Eigenkapital.

Lagebericht

Der Lagebericht ergänzt die Jahresrechnung, indem er eine Beschreibung des Geschäftsverlaufs und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens unter solchen Gesichtspunkten bietet, die aus der Jahresrechnung nicht hervor gehen (Art. 961c Abs. 1 und 2 OR). Ein Lagebericht ist ausschliesslich für grössere Unternehmen vorgegeben (Art. 961 Ziff. 3 OR, vgl. Abb. 11/6):

Abbildung 11/6: Lagebericht nach Rechnungslegungsrecht

Lagebericht
– Anzahl Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt – Durchführung einer Risikobeurteilung – Bestellungs- und Auftragslage – Forschungs- und Entwicklungstätigkeit – Aussergewöhnliche Ereignisse – Zukunftsaussichten

Die Mindestgliederung ist verbindlich und muss im Minimum offengelegt werden; Anpassungen aufgrund unternehmensspezifischer und branchenspezifischer Besonderheiten sind grundsätzlich möglich und vorbehalten (Art. 958c Abs. 3 OR).

Der Lagebericht und die dort beschriebene wirtschaftliche Lage des Unternehmens darf der in der Jahresrechnung dargestellten wirtschaftlichen Lage nicht widersprechen (Art. 961c Abs. 3 OR).

• Konzernrechnung

Wenn ein Unternehmen ein anderes oder mehrere andere Unternehmen kontrolliert, entsteht ein Konzern. Hierzu legt das Rechnungslegungsrecht klar fest, unter welchen Umständen ein Unternehmen kontrolliert wird (Art. 963 Abs. 2 OR):

- Direkte oder indirekte Stimmenmehrheit
- Direktes oder indirektes Recht, die Mehrheit der Mitglieder des obersten Leitungs- und Verwaltungsorgans zu ernennen bzw. abzurufen
- Beherrschender Einfluss aufgrund der Statuten, der Stiftungsurkunde, eines Vertrags oder vergleichbarer Instrumente.

Die Abgrenzung der Konzerngruppe erfolgt nach dem «Control»-Prinzip. Dabei ist es unerheblich, ob das Unternehmen die Kontrolle auch tatsächlich ausübt. Zu beachten ist, dass es in der Praxis zu einer Abweichung zwischen Stimmenanteil und Kapitalanteil kommen kann. Zur Frage der Kontrolle ist aber letztlich der Stimmenanteil und nicht der Kapitalanteil relevant.

Unter diesen Voraussetzungen haben rechnungslegungspflichtige juristische Personen, die ein oder mehrere rechnungslegungspflichtige Unternehmen kontrollieren, neben ihrem Einzelabschluss eine konsolidierte Jahresrechnung (Konzernrechnung) zu erstellen (Art. 963 Abs. 1 OR).

Befreiung von der Konzernrechnungspflicht

Unter gewissen Umständen kann ein Mutterunternehmen von der Pflicht zu einer Konzernrechnung befreit werden. Überschreitet das Mutterunternehmen zusammen mit den kontrollierten Unternehmen die folgenden Schwellenwerte in zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren nicht, ist kein Konzernabschluss zu erstellen (Art. 963a Abs. 1 Ziff. 1 OR):

- Bilanzsumme von CHF 20 Mio.
- Umsatzerlös von CHF 40 Mio.
- 250 Vollzeitstellen im Jahresdurchschnitt.

Darüber hinaus ist ein Mutterunternehmen von der Pflicht zu einer Konzernrechnung befreit, wenn es selbst von einem anderen Unternehmen kontrolliert wird, dessen Konzernrechnung nach schweizerischen oder gleichwertigen ausländischen Vorschriften erstellt und ordentlich geprüft wird (Art. 963a Abs. 1 Ziff. 2 OR). Die Befreiung von der Pflicht zur Konzernrechnung entbindet jedoch nicht von der Pflicht zum Einzelabschluss des Mutterunternehmens. Qualifizierte Minderheiten können aber auch dann eine Konzernrechnung verlangen, wenn das Mutterunternehmen grundsätzlich von dieser Pflicht befreit ist (Art. 963a Abs. 2 OR). Ebenso ist eine Konzernrechnung immer dann zu erstellen (ungeachtet einer möglichen Befreiung und der Minderheitenrechte), wenn sie für eine möglichst zuverlässige Beurteilung der wirtschaftlichen Lage notwendig ist (Art. 963a Abs. 2 OR).

• Anerkannter Standard zur Rechnungslegung

Gewisse Unternehmen haben im Weiteren ihre Jahresrechnung bzw. ihre Konzernrechnung nach einem anerkannten Standard zur Rechnungslegung zu erstellen (Art. 962 Abs. 1 OR bzw. Art. 963b Abs. 1 OR):

- Gesellschaften, die an einer Börse kotiert sind, wenn die Börse dies verlangt
- Genossenschafter mit mindestens 2'000 Genossenschaftern
- Stiftungen, die von Gesetzes wegen einer ordentlichen Revision unterliegen.

Qualifizierte Minderheiten können dies ebenso einfordern (Art. 962 Abs. 2 OR bzw. Art. 963b Abs. 4 OR). Die Auflistung macht deutlich, dass die Konzernrechnung privater (d.h. nicht-börsenkotierter) Unternehmen von der Pflicht zu einem anerkannten Standard ausgenommen ist – ungeachtet deren Grösse und wirtschaftlicher Bedeutung.

Der Bundesrat bezeichnet die anerkannten Standards zur Rechnungslegung (Art. 962a Abs. 5 sowie Art. 1 der Verordnung über die anerkannten Standards zur Rechnungslegung):

- International Financial Reporting Standards (IFRS) des International Accounting Standards Board
- Fachempfehlungen zur Rechnungslegung (Swiss GAAP FER) der Stiftung für Fachempfehlungen zur Rechnungslegung
- International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) des International Accounting Standards Board
- United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) des Financial Accounting Standards Board
- International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) des International Public Sector Accounting Standards Board.

Mit der Anerkennung der Swiss GAAP FER gelten die Kern-FER automatisch auch als anerkannter Standard zur Rechnungslegung, auch wenn sie als solche in der Verordnung nicht explizit benannt werden. Ebenfalls gelten branchenspezifische Nuancierungen oder Unterschiede hinsichtlich einer (Nicht-) Börsenkotierung durch die genannten Standardsetter als anerkannter Standard zur Rechnungslegung (z.B. Swiss GAAP FER 21 zur Rechnungslegung für gemeinnützige, soziale Nonprofit-Organisationen).

In der Jahresrechnung bzw. der Konzernrechnung muss angegeben werden, welcher anerkannte Standard zur Rechnungslegung angewendet wird (Art. 962a Abs. 1 OR). Dieser ist in seiner Gesamtheit (und nicht nur auszugsweise) und für den gesamten Einzelabschluss bzw. Konzernabschluss (und nicht nur bezüglich einzelner Positionen) anzuwenden (Art. 962a Abs. 2 OR).

Es ist zu beachten, dass durch die Anwendung eines anerkannten Standards zusätzliche Bestandteile respektive Anforderungen zur Jahresrechnung bzw. Konzernrechnung verpflichtend werden können. So verlangt beispielsweise Swiss GAAP FER einen Eigenkapitalnachweis und in jedem Fall eine Geldflussrechnung, darüber hinaus sind zusätzliche Angaben im Anhang (z.B. zu Rückstellungen, Transaktionen mit nahestehenden Personen) notwendig.

Aus Sicht des Schweizer Rechnungslegungsrechts (Art. 962 Abs. 1 OR) ist zu erwähnen, dass für gewisse Gesellschaften (v.a. kotierte Unternehmen) neben dem handelsrechtlichen Abschluss, zusätzlich ein Abschluss nach einem anerkannten Standard zu erstellen ist. Damit wird klar, dass die betroffenen Unternehmen zwei Jahresrechnungen zu erstellen haben: eine nach handelsrechtlichen Vorschriften des Rechnungslegungsrechts und eine nach den Vorschriften eines nationalen oder internationalen Rechnungslegungsstandards («Dual Reporting»).

11.2 Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung

• Allgemeines

Die Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung haben die Aufgabe, innerhalb der Handlungsspielräume der Rechnungslegung, welche die gesetzlichen Bestimmungen bieten, Entscheidungshilfen zu gewähren. Sie erfüllen damit eine wichtige Aufgabe zur willkürfreien Handhabung der Rechnungslegung im Unternehmen selbst, aber auch zugunsten einer Fair Presentation für die externen Benutzer der Abschlussdaten. In der Theorie wie auch im praktischen Alltag haben sich zahlreiche solcher Accountingthesen etabliert.

Im Folgenden werden die wichtigsten Grundsätze vorgestellt. Sie lassen sich aufgrund ihrer inhaltlichen Ausrichtung in originäre und darauf aufbauende, abgeleitete Grundsätze gliedern.

• Originäre Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung

Die erste Gruppe definiert die eigentlichen Inhalte der Rechnungslegung. Zu diesen originären Grundsätzen gehören Going Concern, Substance over Form, Periodisierung, Wesentlichkeit, Vergleichbarkeit und Wirtschaftlichkeit:

- *Going Concern*: Die Rechnungslegung unter der Prämisse der Unternehmensfortführung unterscheidet sich grundsätzlich von einer Informationsgestaltung bei einer vorgesehenen freiwilligen oder zwangsläufigen Liquidation. Deshalb ist immer zuerst die Frage zu klären, ob eine Weiterführung der Unternehmensaktivitäten erfolgen kann und auch soll. Ist dies der Fall, hat sich die gesamte Gestaltung der Berichterstattung am Grundsatz des Going Concern zu orientieren. Beispiele, bei denen eine solche Voraussetzung nicht mehr erfüllt ist, sind der Ablauf zeitlich befristeter Geschäftsaktivitäten, der fehlende Wille zu einer Fortführung des Unternehmens oder existenzielle Probleme, die eine Weiterführung des Unternehmens gefährden.
- *Substance over Form*: Eine weitere wichtige Voraussetzung, die geklärt werden muss, ist die Frage, ob die Rechnungslegung einer rechtlichen oder wirtschaftlichen Betrachtungsweise folgen soll. Je nach Interpretation werden unterschiedliche Sachverhalte als Buchungstatsachen erfasst. Nachdem die Rechnungslegung schweizerischer Unternehmen traditionell auf einer rechtlichen Betrachtungsweise basierte, hat sich vor allem im Rahmen der Konzernberichterstattung die wirtschaftliche Betrachtungsweise durchgesetzt. Für die Rechnungslegung relevant ist die Frage, inwieweit aus ökonomischer Sicht Nutzenzugänge bzw. -abgänge erfolgen, unabhängig davon, ob die betreffenden Ver-

mögensobjekte juristisch im Eigentum des bilanzierenden Unternehmens stehen. Ein Beispiel sind Financial Leasing-Positionen, bei denen dem Unternehmen der Besitz und die Nutzung der Leasingobjekte, nicht aber das Eigentum übertragen wird. Bei einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise sind solche Verträge als Buchungstatsachen so zu erfassen, als ob die Objekte im Eigentum des bilanzierenden Unternehmens stehen würden.

- *Periodisierung*: Der gesamte zusätzlich geschaffene Wert eines Unternehmens kann erst am Ende der «Lebenszeit» festgestellt werden. Zu diesem Zeitpunkt können die investierten Beträge der Summe aller Auszahlungen während der Betriebstätigkeit sowie dem Liquidationserlös gegenübergestellt werden. Die Differenz stellt den durch die Unternehmenstätigkeit tatsächlich generierten Mehrwert dar. Damit sich das Management, die Investoren und viele weitere Stakeholder umfassend über die aktuelle Performance und die zukünftigen Entwicklungspotenziale eines Unternehmens informieren können, besteht eine Kernaufgabe des finanziellen Rechnungswesens darin, periodisierte Abschlussdaten zur Verfügung zu stellen. Dazu sind die während einer bestimmten Periode relevanten Geld-, Sachgüter- und Dienstleistungszugänge bzw. -abgänge zu bestimmen. Dies bereitet in vielen Fällen Probleme, da die Periodisierung einen künstlichen Eingriff in die längerfristigen Aktivitäten eines Unternehmens darstellt. Beispiele dazu sind die Periodisierung von Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (Abschätzung zukünftiger Erträge), die Zurechnung der Abschreibungen genutzter Anlagen auf einzelne Perioden (Nutzungspotenzial und -dauer sind zu beurteilen) sowie Marketingaufwendungen einer bestimmten Periode (die Erträge fallen möglicherweise während mehreren Perioden an).
- *Wesentlichkeit*: Die Rechnungslegung hat den internen und externen Stakeholdern ausreichende Informationen zur Verfügung zu stellen, damit sie die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens möglichst zuverlässig beurteilen können. Den Adressaten der Abschlussdaten sollen damit fundierte Entscheidungen ermöglicht werden. Dabei ist es für alle Beteiligten von besonderem Interesse, ob und in welchem Ausmass es dem Unternehmen gelingt, Mehrwerte zu schaffen. Die Voraussetzung der Wesentlichkeit bedeutet, dass bei der Rechnungslegung alle Sachverhalte zu berücksichtigen sind, welche die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dahingehend beeinflussen, dass die Entscheidungen der Stakeholder tangiert werden. Gleichzeitig ist auf eine zu detaillierte Berichterstattung zu verzichten, da dies die Interpretation der Daten erschweren würde.
- *Vergleichbarkeit*: Es wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass Abschlussdaten nie wahr, d.h. zweifelsfrei sein können. Es existieren immer Ermessens-

und Handlungsspielräume. Als Konsequenz erhält das Postulat der Vergleichbarkeit eine besondere Bedeutung. Die Beurteilung der Performance eines Unternehmens über die Zeit hinweg oder im Vergleich zu anderen Unternehmen der gleichen Branche setzt voraus, dass die Abschlüsse nach einheitlichen bzw. gleich bleibenden Kriterien erstellt werden. Wird dieser Grundsatz verletzt, werden glaubwürdige Aussagen über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage verunmöglicht. Die Erarbeitung und Offenlegung vergleichbarer Abschlüsse ist an eine Reihe von Auflagen gebunden. Dazu gehören eine über mehrere Perioden gleich bleibende Bewertung und Gliederung des Abschlusses (Grundsatz der Stetigkeit), die Offenlegung der Abweichungen von der Stetigkeit (Erläuterungen mit allfälligen Restatements) sowie die Ausklammerung neutraler, d.h. betriebsfremder und ausserordentlicher Einflüsse von der ordentlichen Betriebstätigkeit.

- *Wirtschaftlichkeit*: Die Rechnungslegung ist mit Kosten verbunden. Dabei variieren die entsprechenden Aufwendungen je nach Grösse und Struktur des Unternehmens sowie der Qualität der Rechnungslegung. Für ein kleines Unternehmen ohne Konzernrechnung, das lediglich die Bestimmungen des Obligationenrechts zu beachten hat, fallen vergleichsweise niedrige Kosten an. Dies deshalb, weil z.B. eine einfache Gliederung der Bilanz und Erfolgsrechnung gewählt wird, keine Geldflussrechnung erstellt wird, die Bewertung pauschal erfolgt (keine Einzelbewertungen von Buchungstatsachen), einfache Verfahren angewendet werden (Währungsumrechnung, Warenlagerbewertung), die Periodenabgrenzung grosszügig gewählt wird (wenige Abgrenzungen) sowie geringe Kosten für die Wirtschaftsprüfung entstehen. Den tiefen Kosten steht aber auch ein ebenso geringer Nutzen gegenüber. So wird es kaum möglich sein, dass die Adressaten des Abschlusses eine zuverlässige Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vornehmen können. Jede Gesellschaft hat deshalb sorgfältig abzuwägen, welches Kosten-/Nutzenverhältnis angestrebt werden soll.

• Abgeleitete Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung

Neben der Regelung der zentralen Inhalte der Rechnungslegung sind weitere abgeleitete Grundsätze ordnungsmässiger Rechnungslegung zu beachten. Dazu zählen Richtigkeit, Klarheit, Vollständigkeit, Realisationsprinzip, Imparitätsprinzip und Vorsichtsprinzip:

- *Richtigkeit*: Zahlreiche, vor allem kontinentaleuropäische Handelsgesetze waren geprägt von der Forderung nach einer wahren Rechnungslegung. In Theorie und Praxis wurde aber längst erkannt, dass dies eine Utopie ist und der Grundsatz einer wahren Rechnungslegung mittlerweile kritisch hinterfragt wird. Die Ansicht setzt sich durch, dass die Rechnungslegung einer Fair Presentation zu

gehorchen hat. Eine der wichtigen Voraussetzungen dazu ist die Einhaltung des Grundsatzes der Richtigkeit. Zunächst einmal bedeutet dies, dass die gezeigten Werte in Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang ein korrektes Abbild (formelle Richtigkeit) der im Rechnungswesen geführten Daten darstellen. Immer dann, wenn für die Ermittlung der Werte keine zweifelsfreien Daten zur Verfügung stehen (materielle Richtigkeit) und Schätzungen erforderlich sind (z.B. bei der Bewertung des Anlagevermögens, der Beurteilung der Höhe erforderlicher Rückstellungen, der Schätzung immaterieller Werte), müssen subjektive Entscheide getroffen werden. Bei einer Respektierung des Grundsatzes der Richtigkeit sind die dabei erforderlichen Annahmen nach bestem Wissen und Gewissen zu treffen. Sie haben insbesondere den effektiven Verhältnissen möglichst exakt zu entsprechen. Das bedeutet, dass keine willkürlich geprägten Entscheidungen gefällt werden dürfen. Eng mit dieser Forderung verbunden sind eine sorgfältige Dokumentation der Entscheidungsverfahren, die Beachtung des Grundsatzes der Stetigkeit (gleiches Vorgehen in verschiedenen Perioden) sowie die Offenlegung der gewählten Bewertungsgrundsätze.

- *Klarheit:* Dieser Grundsatz verfolgt das Ziel, die Rechnungslegung aus formeller Sicht möglichst benutzerfreundlich darzustellen, d.h. es ist eine übersichtliche, verständliche und leicht auswertbare Präsentation der Daten zu wählen. Anstelle einer Flut von Informationen in Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Anhang ist ein Mix aus zusammenfassenden Übersichten (z.B. das Wichtigste in Kürze, straff gegliederte Abschlussrechnungen) sowie ergänzenden Angaben (Tabellen, Fussnoten) zu präsentieren. Zusätzliche Bausteine einer klaren Rechnungslegung sind korrekte und aussagekräftige Bezeichnungen der einzelnen Positionen sowie eine moderne und während mehreren Perioden gleich bleibende Darstellung. Das wichtige Postulat einer übersichtlichen Präsentation der Daten darf aber nicht dazu führen, dass sachlich nicht zusammenhängende Positionen zusammengefasst werden oder das Bruttoprinzip verletzt wird. Beispiele dazu sind die Offenlegung von Teilerfolgsrechnungen (ab Bruttogewinn ohne Warenertrag und Warenaufwand), die Publikation von Netto-Werten für das Anlagevermögen (Anschaffungswerte nach Abzug der Abschreibungen) oder der zusammengefasste Ausweis von Verpflichtungen (z.B. Verpflichtungen aus Warenlieferungen inklusive Rückstellungen).
- *Vollständigkeit:* Dieser Grundsatz fordert, dass sämtliche für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage relevanten Sachverhalte zu nennen sind. Nur so haben die Investoren und alle übrigen Stakeholder eine faire Chance, einen möglichst zuverlässigen Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens zu erhalten. Dementsprechend sind im Rahmen der Rechnungs-

legung alle Sachverhalte zu zeigen, die zu relevanten künftigen Geld-, Sachgüter- und Dienstleistungszugängen bzw. -abgängen führen. Ein Verzicht auf die Bilanzierung aktivierungspflichtiger Positionen (Financial Leasing-Positionen, immaterielle Güter) wäre ein Verstoss gegen das Prinzip der Vollständigkeit.

- *Realisationsprinzip*: Im Mittelpunkt dieses Grundsatzes steht eine korrekte Abgrenzung der Gewinne. Sie dürfen erst dann ausgewiesen werden, wenn sie durch Erträge am Markt effektiv erzielt worden sind. Insbesondere ist zu verhindern, dass noch nicht realisierte potenzielle Gewinne z.B. aus produzierten, noch nicht verkauften Waren gezeigt werden. Auch dürfen sich Beschaffungsvorgänge, wie z.B. der Kauf von Waren oder Anlagen nicht erfolgsrelevant auswirken. Die entsprechenden Investitionen sind beim Jahresabschluss entweder gemäss Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren oder, soweit die Güter verbraucht worden sind, der Erfolgsrechnung zu belasten. Als Konsequenz dürfen Erträge und allfällige Gewinne erst dann erfasst werden, wenn die Kunden die betrieblichen Dienstleistungen bezogen haben und eine Rechnungsstellung erfolgt ist (und kein Rückgaberecht vereinbart worden ist).
- *Imparitätsprinzip*: Ein weiteres Prinzip, das einer willkürfreien sachgerechten Abgrenzung der Erträge dient, ist das Imparitätsprinzip. Es verlangt im Sinne einer Ergänzung des Realisationsprinzips einen Ausweis nicht realisierter Verluste (im Gegensatz zum Verbot des Ausweises nicht realisierter Gewinne). Das bedeutet im Wesentlichen, dass bei Gütern, die gemäss Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfasst werden, bei der Erstellung des Abschlusses zu prüfen ist, ob eine solche Bewertung den tatsächlichen Verhältnissen noch entspricht. Allfällige Wertminderungen und Verluste sind sofort zu erfassen und erfolgswirksam zu verbuchen. Damit werden potenzielle Belastungen zukünftiger Ergebnisse, die beim Abschlusstag bereits erkennbar sind, im laufenden Rechnungsjahr antizipiert. Dies ist ohne Zweifel richtig, liegen doch die Ursachen für die späteren Verluste in der aktuellen oder in früheren Perioden. Eine logisch konsequente Anwendung des Imparitätsprinzips führt bei der Bewertung der Warenlager (Rohmaterial, Halbfabrikate, Fabrikate, Handelswaren) zum Niederstwertprinzip, welches verlangt, dass aus den historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und dem realisierbaren Veräusserungswert (Tages-, Marktwert) bei der Bilanzierung immer der tiefere Wert zu wählen ist.
- *Vorsichtsprinzip*: Einige der bisherigen Grundsätze bezwecken bereits eine vorsichtige Gestaltung der Abschlüsse. Insbesondere die Anwendung des Realisations-, Imparitäts- und Niederstwertprinzips gehören dazu. Einer zusätzlichen lückenlosen Anwendung des Grundsatzes der Vorsicht ist deshalb mit Skepsis zu begegnen. Sollen Abschlussdaten wirklich eine zuverlässige Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erlauben, ist eine offensive, aktive Politik der stillen Reserven zu verbieten. Aus dem Vorsichtsprinzip abgeleitete tiefere

Bewertungen als bei Einhaltung des Realisationsprinzips oder Verstösse gegen die Grundsätze der Substance over Form, der Periodisierung und der Vollständigkeit widersprechen dem Grundsatz einer Fair Presentation. Das hier genannte Vorsichtsprinzip darf deshalb als ergänzender Grundsatz nur restriktiv und in begründeten Fällen angewendet werden. Beispiele dazu sind die zurückhaltende Bewertung von Positionen mit unsicheren Nutzenzugängen, die rechtzeitige Erfassung von Wertminderungen auf Anlagevermögen (sogenannte Impairments) oder die Anwendung vorsichtiger Kurse bei der Umrechnung von Fremdwährungspositionen.

11.3 Obligationenrechtliche Vorschriften zu den Reserven von Aktiengesellschaften

Als Konsequenz des Gläubigerschutzes versucht der Gesetzgeber sicherzustellen, dass Aktiengesellschaften über ein ausreichendes Eigenkapital verfügen. Er verfolgt diese Zielsetzung mit Bestimmungen

- zum Aufbau eines ausreichenden Eigenkapitals (Mindesteinlage bei Gründung, Gewinnzuweisung)
- zur Erhaltung des Eigenkapitals (Bewertungsvorschriften, Konsequenzen bei Unterbilanz und Überschuldung)
- zur Rückzahlung des Eigenkapitals (Nachweis der Deckung der Schulden, Ankündigung der Rückzahlung, Regeln zum Besitz eigener Aktien).

Neben der Einlage des Eigenkapitals bei der Gründung gehört die anschliessende Erhöhung durch zurückbehaltene Gewinne zu den wichtigsten Quellen des Eigenkapitals. Deshalb regelt der Gesetzgeber die Gewinnverwendung und verhindert insbesondere übermässige Gewinnausschüttungen. Er will damit den Fortbestand des Unternehmens gewährleisten. Die gesetzlichen Bestimmungen zu den Gewinnreserven lauten wie folgt (vgl. Art. 672 OR und 677 OR):

- 5% des Jahresgewinns sind den Gewinnreserven zuzuweisen. Liegt ein Verlustvortrag vor, ist dieser vor der Zuweisung an die Reserven zu beseitigen.
- Die gesetzlichen Gewinnreserven sind zu äufnen, bis sie zusammen mit den gesetzlichen Kapitalreserven 50% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals erreichen. Für Holdinggesellschaften beträgt der Satz 20% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals.
- Gewinnreserven dürfen zurückbezahlt werden, wenn die gesetzlichen Kapital- und Gewinnreserven, abzüglich des Betrags allfälliger Verluste, die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals übersteigen. Für Holdinggesellschaften gilt ein Satz von 20% des eingetragenen Aktienkapitals.
- Gewinnanteile an Mitglieder des Verwaltungsrats dürfen nur dem Bilanzgewinn entnommen werden. Ferner ist eine Mindestdividende von 5% erforderlich.

Neben den Gewinnreserven regelt das Aktienrecht auch die Kapitalreserven (vgl. Art. 671 OR).

- Den gesetzlichen Kapitalreserven sind (u.a.) Erlöse, die bei der Ausgabe von Aktien über dem Nennwert und die Ausgabekosten erzielt werden, zuzuweisen. Ebenso gehören in die Kapitalreserven von den Inhabern der Beteiligungspapiere geleistete Einlagen und Zuschüsse.
- Kapitalreserven dürfen zurückbezahlt werden, wenn die gesetzlichen Kapital- und Gewinnreserven, abzüglich des Betrags allfälliger Verluste, die Hälfte des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals übersteigen. Für Holdinggesellschaften gilt ein Satz von 20% des eingetragenen Aktienkapitals.

Die Generalversammlung kann in den Statuten oder auch durch Beschluss die Bildung freiwilliger Gewinnreserven vorsehen (vgl. Art. 673 OR).

- Eine Bildung freiwilliger Gewinnreserven ist nur gestattet, wenn das dauernde Gedeihen des Unternehmens unter Berücksichtigung der Interessen aller Aktionäre dies rechtfertigt.
- Es liegt in der Kompetenz der Generalversammlung, über die Verwendung freiwilliger Gewinnreserven zu beschliessen. Dabei ist die Verrechnung mit allfälligen Verlusten zu beachten.

Allfällige Verlustpositionen sind zu verrechnen. Dabei schreibt das Gesetz die Reihenfolge der Verrechnung vor (vgl. Art. 674 OR Abs. 1): 1. Gewinnvortrag; 2. Freiwillige Gewinnreserven; 3. Gesetzliche Gewinnreserven; 4. Gesetzliche Kapitalreserven.

Anstelle einer Verrechnung mit den gesetzlichen Kapital- und Gewinnreserven können verbleibende Verluste auch teilweise oder ganz auf die neue Jahresrechnung übertragen werden (vgl. Art. 674 Abs. 2).

Inwieweit die gesetzlichen Bestimmungen ihren Zweck, die Erhaltung finanziell gesunder Unternehmen, effektiv erfüllen, bleibt zweifelhaft. Vorschriften zur Bildung und Erhaltung des Eigenkapitals allein können nicht garantieren, dass die Einlagen der Gläubiger geschützt sind. Relevant ist vor allem die Frage, wie das Unternehmen die verfügbaren Ressourcen nutzt und wie eine Werterhaltung bzw. -vermehrung gelingt. Dazu sind weitergehende Konzepte für das Rechnungswesen und die Rechnungslegung erforderlich, als es das schweizerische Aktienrecht vorgibt. Deshalb orientieren sich die Fachempfehlungen Swiss GAAP FER und die internationalen Regelwerke insbesondere an den Interessen der Investoren und verlangen eine Rechnungslegung, die einen Einblick in die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ermöglicht.